

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นายสมนึก จันทรสร
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863, มาตรา 867, มาตรา 887 บรรทัดแรก

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุ มีสิทธิที่จะเอาประกันภัยความเสียหาย อันอาจเกิดแก่รถยนต์โดยสารที่เช่าซื้อมา เมื่อ ป. ลูกจ้างของโจทก์เป็นผู้ขับรถยนต์ เพื่อหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างโจทก์กับ ข. และ ป. ขับรถที่จำเลยรับประกันไว้ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก โจทก์และ ข. จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องถือว่าวินาศภัยที่เกิดขึ้นนี้โจทก์ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้วย ซึ่งจำเลยผู้รับประกันภัยจำต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในนามของโจทก์ผู้เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้บุคคลภายนอกไป จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยผู้รับประกันภัยจำต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

เงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยที่ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก จำเลย เว้นแต่จำเลยมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น เป็นข้อตกลงเพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น แต่กรณีนี้เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ จำเลยจะยกเอาเงื่อนไขดังกล่าวมาปิดความรับผิดชอบไม่ได้

เงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยที่ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก จำเลย เว้นแต่จำเลยมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น เป็นข้อตกลงเพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น แต่กรณีนี้เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ จำเลยจะ ยกเอาเงื่อนไขดังกล่าวมาปิดความรับผิดชอบไม่ได้

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สละ เทศร่ำพรรณ)

ศาลแพ่ง - นายบัณฑิต ราชตะนันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิเทพ ศิริพากย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ